

partage26

Pierre Fischer

2026-01-12

Table of contents

Preface	3
1 hébergement	4
2 maison postérieure	5
2.1 L'argumentation établissant la libéralité indirecte	7
3 les travaux	8
3.0.1 l'essentiel de la démonstration	8
4 usufruit perdu	9
4.0.1 les faits	9
4.0.2 l'argumentation	9
4.0.3 Actions possibles	11
5 l'appauvrissement	12
5.0.1 Etablissement du déficit	14
6 répartition	15
6.0.1 Alternatives	15
7 Gros Chèques	16
8 Histoire des Travaux	18
8.0.1 nature et destination des gros travaux	21
9 Méthodologie	22
9.0.1 Périmètre Zanette	24
10 clause de non-recours	25
11 valeur de maison	27

Preface

Partage Judiciaire Succession Aline DURRENBERGER Fischer

1 hébergement

il convient de retenir comme une libéralité 35 années d'hébergement gratuit, jusqu'à preuve de contreparties matériellement suffisante.

Conclusion:

- la **mise à disposition gratuite d'un logement** sur une très longue période comme 35 années sans interruption ne peut pas être considérée comme une aide familiale ou de continuité parentale (car en tant que professeur Michèle F. était financièrement autonome), mais comme un avantage patrimonial significatif d'une valeur équivalente au loyer épargné.
- Notons que la jouissance anticipée de cet **usufruit**, ne fait pas partie de la donation-partage à Michèle F.
- l'intention libérale ressort de a) **l'absence de contreparties** (pas de participation aux charges, pas d'entretien du bien) et b) à la **disproportion** de l'avantage économique massif et maximal concernant le logement (principal poste de dépense) par rapport à une aide familiale normale et enfin c) d'accorder la jouissance anticipée de l'usufruit respectif **de préférence à Michèle F.** et non aux autres.
- Il convient donc de qualifier cette libéralité de **donation indirecte** qui se doit d'être rapportée à la succession car l'article 851 du Code civil prévoit que les fruits et revenus donnés sont rapportables.
- Techniquement nous avons évalué de manière très conservative cet avantage à **160K€**. (cf document Lotz_technique)
- Il conviendra d'ajouter classiquement pour **30K€** la valeur forfaitaire du mobilier restant. Le bracelet de montre comme promis par Michèle F en présence d'Aline F. sera remis à Pierre F.

2 maison postérieure

la part donnée en 1986 à Marguerite F est un **terrain nu**.

SAVERINE

Commune de MERTZWILLER
- Section 26 N° 372/78, Rue de Laubach, dix sept ares
quatre vingt dix neuf centiares (17,99) terre
évaluée la pleine propriété à F 374.000.-
TROIS CENT SOIXANTE QUATORZE MILLE FRANCS,
et la nue-propriété à F 280.500.-
DEUX CENT QUATRE VINGT MILLE CINQ CENTS FRANCS.
Inscrit au livre foncier de MERTZWILLER, sur feuillet
1468 au nom de FISCHER Georges à Mertzwiller pour son bien
propre.

2) Madame Marguerite BESNIER née FISCHER :
 Pour lui fournir le montant de ses droits ci-dessus
 fixés à la somme deF 281.
 DEUX CENT QUATRE VINGT ET UN MILLE DEUX CENT CINQUANTE
 FRANCS,

il lui est attribué et abandonné à titre de partage
 anticipé, ce qu'elle accepte pour son bien propre,
 la nue-propriété de l'immeuble ci-après désigné,
 savoir :

Commune de MERTZWILLER
 - Section 26 N° 372/78, Rue de Laubach, dix sept ares
 quatre vingt dix neuf centiares (17,99) terre
 pour sa valeur de F 280
 DEUX CENT QUATRE VINGT MILLE CINQ CENTS FRANCS,

-5-

la nue-propriété de l'immeuble ci-après désigné,
 savoir :

Commune de MERTZWILLER
 - Section 14 N° 219/161, Allmendmatten, sept ares quatre
 vingt dix neuf centiares (7,99) pré
 - Section 14 N° 220/161, Allmendmatten, quarante huit
 centiares (0,48) pré
 pour sa valeur de F 750.-
 SEPT CENT CINQUANTE FRANCS.

Total : F 281.250.-
 DEUX CENT QUATRE VINGT ET UN MILLE DEUX CENT CINQUANTE
 FRANCS.

Montant égal à ses droits.

Figure 2.1: Part de Marguerite F

Question: comment démontrer qu'une maison construite après la donation d'un terrain nu constitue une libéralité rapportable, même si elle est ensuite louée à bas prix à la belle-fille de la nue-propriétaire.

2.1 L'argumentation établissant la libéralité indirecte



devant un notaire ou un juge se déroule comme suit:

1. **Donation initiale du terrain nu** → Le donataire devient propriétaire du sol.
2. **Construction financée par le donateur:** Preuves bancaires + factures à apporter.
3. Application de **l'accession immobilière** → La maison construite devient la propriété du donataire par accession. Par conséquent, la valeur du terrain nu (donation initiale) augmentée de la valeur de la maison (construction financée par le donateur) constitue un enrichissement patrimonial net, lequel est rapportable. CQFD.
4. **Absence de contrepartie** → Pas de prêt, pas de remboursement, pas de convention. Le donataire n'ayant jamais remboursé (à preuve du contraire) la jurisprudence est constante : l'absence de contrepartie suffit à caractériser l'intention libérale.
5. **Intention libérale présumée** → Jurisprudence constante: l'absence de contrepartie suffit à caractériser l'intention libérale.
6. **Qualification : libéralité indirecte** → Rapport obligatoire à la succession.
7. La location ultérieure est indifférente → Elle ne modifie pas la nature de la libéralité.



8. La jurisprudence française retient régulièrement que :

- le financement d'une construction sur un terrain appartenant au donataire constitue une libéralité indirecte, et que le rapport est dû,
 - l'usage ultérieur du bien (occupation, location, gratuité) est indifférent.
9. la maison a été estimée très conservativement à **une valeur de 180K €** (cf document Lotz_Technique)

3 les travaux

3.0.1 l'essentiel de la démonstration

Pour établir que des **gros travaux financés en fin de vie** par l'usufruitière constituent une **libéralité déguisée**, il faut démontrer un **appauvrissement volontaire** de l'usufruitière au profit du nu-propiétaire, accompagné d'une **intention libérale**. — La jurisprudence récente (Cass. 23 oct. 2024) confirme que même des travaux légalement à la charge de l'usufruitier peuvent être requalifiés en donation indirecte lorsqu'ils **valorisent fortement le bien**, restent **sans contrepartie** (les nu-proprétaires n'ont rien payé et en profitent exclusivement), excède la normale par leur **ampleur et leur exécution en fin de vie**.

La **libéralité déguisée** est établie par l'ensemble des factures prises à sa charge, la commande des travaux juste avant son décès alors qu'elle n'en tirera plus profit, la valorisation évidente des biens et le résultat démontré de son appauvrissement ainsi que la volonté sélective de favoriser certaines au détriment du dernier, sans autre compensation.

Conclusion : pour toutes ces raisons les travaux identifiés à hauteur de 104 K€ sont considérés comme des donations indirectes / libéralité déguisée, rapportable à la succession.

4 usufruit perdu

la part donnée en 1986 à Pierre F est un **immeuble** en indivision lequel est vendu par adjudication forcée en 2011. Il en résulte une perte de 74 K€ d'usufruit et 15K€ de plus-value, ce qui rompt la promesse irrévocable de donner.

4.0.1 les faits

- la donation-partage alloue un **bien en indivision** à Pierre F. Or la jurisprudence récente est sévère sur les donations-partages mal structurées, notamment lorsqu'elles incluent des biens indivis avec des tiers, ce qui engage la responsabilité professionnelle de Me Lotz pour ne pas avoir averti du risque majeur que représentent le partage judiciaire possible, l'extinction anticipée de l'usufruit et la perte de valeur, ni avoir prévu de mécanisme de sauvegarde.
- le risque inévitable se réalise donc par une adjudication forcée en 2011 qui éteint l'usufruit à hauteur de 25% soit 74K€ au profit du donateur et au détriment de Pierre F. sans aucune faute de ce dernier, ni de recours possible à récupérer légalement cette perte, à moins d'**un rééquilibrage** lors du règlement de succession.
- Il convient de noter dès l'origine, la distortion de la donation et l'impossibilité quasi-certaine de ne pouvoir honorer au décès, la donation de l'usufruit réuni à la nue-propriété, ce qui justifie une **révision de la donation**.

4.0.2 l'argumentation

une donation-partage est censée **figer définitivement les droits** transmis. Or la perte d'usufruit par adjudication est un événement postérieur qui crée un déséquilibre dans l'équilibre initial de la donation-partage.

A. Argument sur l'**atteinte à l'équilibre initial** de la donation-partage

Une donation-partage :

- Fige les valeurs et les droits au jour de l'acte.
- Suppose un équilibre entre les lots.

- Ne prévoit pas que l'un des donataires subisse une diminution forcée de droits par un événement extérieur.

Argument : la perte de 25 % d'usufruit constitue une atteinte à l'équilibre initial, ce qui justifie **une réévaluation ou une compensation**.

B. Argument sur la perte de valeur patrimoniale

La perte d'usufruit réduit au final la valeur économique du lot.

Argument : la diminution objective de valeur, mesurée lors du règlement de l'adjudication, justifie **une compensation ou une révision**.

C. Argument sur la **distorsion des droits indivis**

Dans une indivision :

- Toute modification d'un droit indivis affecte l'équilibre entre indivisaires.
- La perte d'usufruit peut créer une **distorsion dans les droits réels** entre toi et le tiers.

Argument : la situation crée une **indivision déséquilibrée**, contraire à l'esprit de la donation-partage.

D. Argument sur **la cause de la perte**

Si la perte de l'usufruit résulte :

- d'une procédure où tu n'es pas fautif,
- d'une adjudication liée à un tiers,
- d'un événement extérieur à ta volonté,

Argument : tu ne peux **pas être pénalisé** pour un événement non imputable à ton comportement.

4.0.3 Actions possibles

demander selon le cas

Une **compensation financière** Basée sur la valeur économique de l'usufruit perdu (barème fiscal ou expertise).

Une **révision de la donation-partage** puisque l'équilibre initial est rompu et requalification

Une **action en garantie** Si un notaire est responsable de la perte.

5 l'appauvrissement

l'appauvrissement en capital *in-fine* est manifeste au profit d'une conversion en valeurs immobilières, fiscalement neutre. Mais ces investissements trop tardifs apparaissent comme des donations déguisées, au demeurant structurellement inégalitaires.

4 analyse financière



4.1 Méthodologie

sur la base de l'analyse du cashflow et des destinations, nous démontrerons :

1. la synthèse des sommes engagées sur les dix dernières années, par source-credit (pension, loyer, secu) et destination-debit (travaux, impôts, charges)
2. l'identification de la transaction exceptionnelle (entrées-sorties à hauteur de 73 000 Euros) afférente à la récupération de l'usufruit sur l'immeuble de Mulhouse. le label de cette opération porte le nom du notaire chargé de la vente judiciaire; "Zanette".
3. l'évidente intentionnalité de la stratégie de gestion qui mène à un *appauvrissement progressif* établi (**déficit de 26 K€**), lorsqu'il n'est plus masqué par la transaction Zanette.
4. ayant comme corollaire *in fine*, le traitement inéquitable des héritiers par le truchement de donations déguisées.

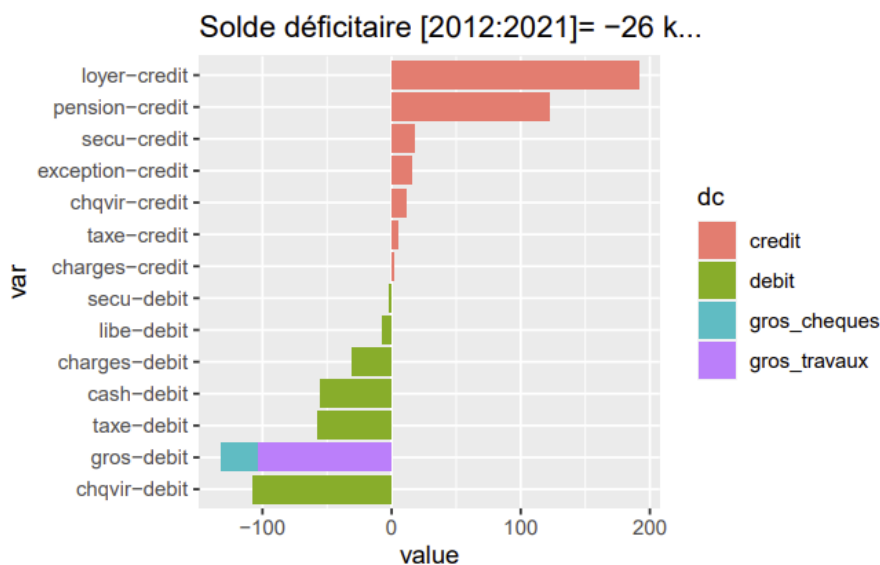


Figure 5.1: cf lotz_technique \$4

5.0.1 Etablissement du déficit

4.2 Calcul du déficit

intégré sur toute la période 2012-2021, le déficit de financement s'élève à **26 K€** lorsque les **74 K€** de l'usufruit sont retirés de la comptabilité.

GT en k€

	var	value	N
solde	—	−26.2	—

9

debit			
total	—	−390.8	—
	chqvir-debit	−107.2	651.0
	gros_travaux	−103.8	22.0
	taxe-debit	−57.3	90.0
	cash-debit	−54.8	124.0
	charges-debit	−30.1	261.0
	gros_cheques	−28.7	14.0
	libe-debit	−7.2	63.0
	secu-debit	−1.7	22.0
credit			
total	—	364.5	—
	charges-credit	1.6	13.0
	taxe-credit	5.3	8.0
	chqvir-credit	11.0	56.0
	exception-credit	15.0	3.0
	secu-credit	17.8	196.0
	pension-credit	122.3	409.0
	loyer-credit	191.5	478.0

6 répartition

Formule de partage amiable

	nature	deja_recu	quotepart	a_recevoir
michèle				
sous_total	—	-191.50	145.21	-46.29
	loyer	−160.0	48.4	−111.6
	mobilier	−30.0	48.4	18.4
	travaux	−1.5	48.4	46.9
marguerite				
sous_total	—	-187.00	145.21	-41.79
	travaux	−27.0	72.6	45.6
	maison	−160.0	72.6	−87.4
aline				
sous_total	—	-71.00	145.21	74.21
	travaux	−71.0	145.2	74.2
pierre				
sous_total	—	-2.34	145.21	142.87
	don	−2.3	145.2	142.9
reunion	—	-451.84	580.84	129

6.0.1 Alternatives

- Si Donation est réputée incorrecte, il faut la requalifier
- Si Donation est correcte, alors la maison est à ajouter
- Si pas d'accord, alors le juge sera saisi avec les arguments avancés.

7 Gros Chèques

l'identification des gros chèques supérieurs à 1000 €.

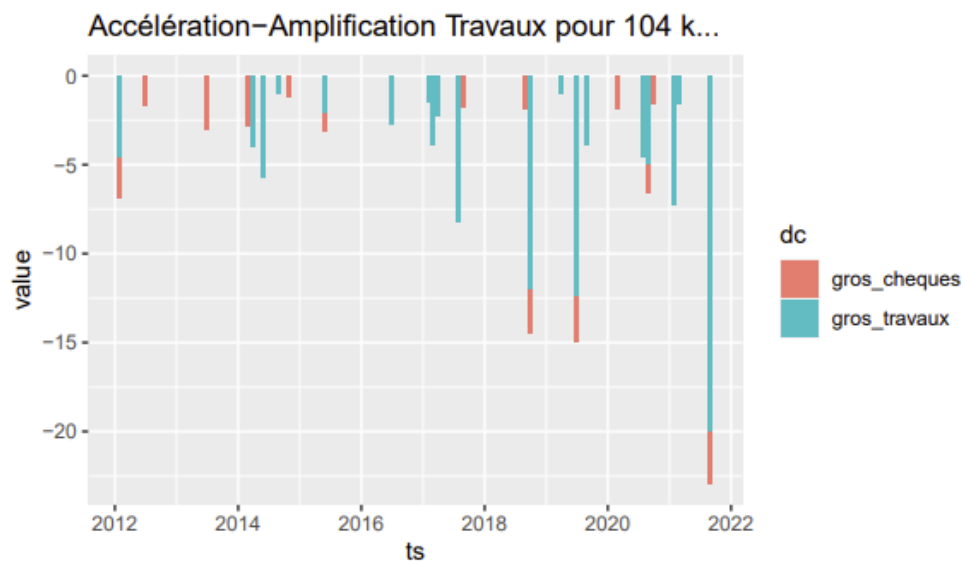
rid	ts	libelle	dc	value	cumul
2,394	18871	CHEQUE 2079702 S285-0102-00111	gros_travaux	-20,000	-20,000
1,849	18078	CHEQUE 1711018 S202-2719-00111	gros_travaux	-12,418	-32,418
2,231	18659	CHEQUE 2017800 S021-0365-00111	gros_travaux	-7,233	-39,651
1,381	17379	CHEQUE 1398706 T084-1014-00111	gros_travaux	-7,225	-46,875
575	16222	CHEQUE 0707961 T284-6115-00111	gros_travaux	-5,688	-52,563
2,109	18506	CHEQUE 1933608 S034-9951-00111	gros_travaux	-5,000	-57,563
35	15371	CHEQUE 0438705 A022-7114-00111	gros_travaux	-4,600	-62,164
2,082	18475	CHEQUE 1933600 T026-6102-00111	gros_cheques	-4,558	-66,722
1,685	17805	CHEQUE 1637302 S096-4126-00111	gros_travaux	-4,500	-71,222
1,667	17805	CHEQUE 1637297 S027-7866-00111	gros_travaux	-4,310	-75,532
539	16161	CHEQUE 0707953 T030-7029-00111	gros_travaux	-4,000	-79,532
1,288	17226	CHEQUE 1302412 S074-8679-00111	gros_travaux	-3,900	-83,432
1,877	18140	CHEQUE 1711022 A028-3216-00111	gros_travaux	-3,897	-87,329
1,684	17805	CHEQUE 1637300 A000-8880-00111	gros_travaux	-3,204	-90,532
349	15887	CHEQUE 0636284 T081-0498-00111	gros_travaux	-3,045	-93,577
2,384	18871	CHEQUE 2079700 A037-2296-00111	gros_travaux	-2,975	-96,552
510	16130	CHEQUE 0667508 A067-7603-00111	gros_travaux	-2,805	-99,357
1,108	16983	CHEQUE 1116123 T011-4317-00111	gros_travaux	-2,789	-102,146
1,851	18078	CHEQUE 1711017 A009-2091-00111	gros_cheques	-2,535	-104,681
1,681	17805	CHEQUE 1637301 T083-6122-00111	gros_travaux	-2,488	-107,169
1,307	17257	CHEQUE 1302419 T071-6125-00111	gros_travaux	-2,280	-109,449
29	15371	CHEQUE 0438701 A016-6625-00111	gros_travaux	-2,262	-111,711
829	16587	CHEQUE 0885998 T086-0897-00111	gros_travaux	-2,100	-113,811
1,995	18322	CHEQUE 1811912 A078-6531-00111	gros_travaux	-1,912	-115,724
1,659	17775	CHEQUE 1637296 A092-1364-00111	gros_cheques	-1,860	-117,584
1,410	17410	CHEQUE 1398715 A092-4597-00111	gros_travaux	-1,750	-119,334
106	15522	CHEQUE 0513871 A084-8191-00111	gros_cheques	-1,650	-120,984
2,097	18506	CHEQUE 1933604 A085-2487-00111	gros_cheques	-1,625	-122,609
2,128	18536	CHEQUE 1933611 A014-6440-00111	gros_travaux	-1,600	-124,209
2,257	18687	CHEQUE 2017804 T007-3646-00111	gros_travaux	-1,592	-125,800
1,270	17198	CHEQUE 1302406 T071-8109-00111	gros_travaux	-1,450	-127,250
673	16375	CHEQUE 0787004 T057-6612-00111	gros_cheques	-1,162	-128,413
831	16587	CHEQUE 0886000 A073-6650-00111	gros_travaux	-1,054	-129,467
643	16314	CHEQUE 0786998 T042-3265-00111	gros_travaux	-1,040	-130,507
1,794	17987	CHEQUE 1711001 A062-5810-00111	gros_travaux	-1,026	-131,533
1,382	17379	CHEQUE 1398707 T075-0948-00111	gros_travaux	-1,002	-132,535

8 Histoire des Travaux

Selon Lotz__Technique les gtravaux s'accèlèrent et s'amplifient en fin de vie, pour un avantage clairement transféré aux soeurs.

7 les travaux

- nous avons repéré 36 gros chèques supérieurs à 1000 Euros pour un total de -133 k€.
- de cette somme, 78% sont engagés en gros travaux, tous à l'initiative de l'usufruitière, pour une valeur de 104 k€.
- l'analyse historique montre à la fois une **accélération et une amplification** des gros travaux, en fin de vie.
- On ne pourra donc guère soutenir que cet investissement aussi massif que tardif augmenterait la somme du *fructus* à récolter au-delà des 90 ans révolus, d'autant plus que les loyers ne se verront pas réévalués en conséquence.
- en revanche, ces améliorations bénéficieront rapidement aux héritières et sont qualifiables de libéralités déguisées, et ce intentionnellement à destination systématique des mêmes, et par voie de conséquence toujours au détriment du dernier héritier, sans aucune manifestation de compensation.
- il est notoire que la quasi-totalité des travaux sont considérés comme lourds selon la loi comme la réfection de la couverture complète d'un immeuble, travaux d'étanchéité, de chaudière et d'électricité; la somme aussi est grosse aussi par son cumul, accentuée par la concentration des bénéficiaires.



8.0.1 nature et destination des gros travaux

	rid	value	year	nature
gros_travaux - bouxwiller				
sum	—	−71.193	—	—
	2394	−20.000	2021	couverture-etancheite
	1849	−12.418	2019	couverture-etancheite
	1381	−7.225	2017	electricite
	575	−5.688	2014	sdb-sanitaire
	35	−4.600	2012	fenetre
	1685	−4.500	2018	couverture-etancheite
	1667	−4.310	2018	couverture-etancheite
	539	−4.000	2014	sdb-sanitaire
	1288	−3.900	2017	fenetre
	829	−2.100	2015	fenetre
	1270	−1.450	2017	fenetre
	1382	−1.002	2017	chaudiere
gros_travaux - eschbach				
sum	—	−27.130	—	—
	2231	−7.233	2021	couverture-etancheite
	2109	−5.000	2020	couverture-etancheite
	2082	−4.558	2020	couverture-etancheite
	1684	−3.204	2018	couverture-etancheite
	1108	−2.789	2016	exterieur
	1307	−2.280	2017	exterieur
	643	−1.040	2014	exterieur
	1794	−1.026	2019	exterieur
gros_travaux - mertzwiller				
sum	—	−5.489	—	—
	1877	−3.897	2019	deco
	2257	−1.592	2021	chaudiere
gros_cheques - mertzwiller				
sum	—	−17.238	—	—
	349	−3.045	2013	fuel
	2384	−2.975	2021	fuel
	510	−2.805	2014	fuel
	1681	−2.487	2018	fuel
	29	−2.263	2012	fuel
	1995	−1.913	2020	fuel
	1410	−1.750	2017	fuel
gros_cheques - nowhere				
sum	—	−11.486	—	—
	1851	−2.535	2019	other
	1659	−1.860	2018	other
	106	−1.650	2012	other
	2097	−1.625	2020	other
	2128	−1.600	2020	optique

	673	−1.163	2014	other
	831	−1.054	2015	optique

9 Méthodologie

1. Analyse des relevés bancaires et de chèques
 - le détail de l'allocation des gros chèques se trouve en Lotz Technique para.7)
2. Isolation de la vente Zanette (cf Lotz Technique para.3)
 - sur utilité du périmètre
 - isolation des transactions
 - note de ventilation
3. calcul du train de vie et appauvrissement (cf Lotz Technique para.4)
4. transfert systémique vers immobilier (cf Lotz Technique para.7)
 - par la prise en charge des gros travaux (de la responsabilité des nu__propriétaires) par l'usufruitière (détail en Loz technique para.7)
5. traitement inégalitaire des héritiers

9.0.1 Périmètre Zanette

rid	libelle	year	month	value	isZanette
zanette-exception-credit					
subtot	— —	—	—	149211	—
163	VIR ZANETTE	2012	10	73840.00	TRUE
576	INTERETS PARTS SOCIALES 2013	2014	6	92.11	TRUE
827	INTERETS PARTS SOCIALES 2014	2015	6	121.32	TRUE
1092	REMUNERATION 2015 - PARTS	2016	6	116.18	TRUE
1341	REMUNERATION 2016 - PARTS	2017	6	78.37	TRUE
1585	REMUNERATION 2017 - PARTS	2018	6	101.69	TRUE
1824	REMUNERATION 2018 - PARTS	2019	6	109.91	TRUE
1852	VIR 10278018960001305836065	2019	7	2500.00	TRUE
2324	REMUNERATION 2020	2021	6	66.90	TRUE
2386	SOLDE PEL 01896 00013058301	2021	9	72184.92	TRUE
exception-credit					
subtot	— —	—	—	15040	—
245	SOL.CLOT 01896 20200401	2013	2	40.10	FALSE
1349	VIR 10278018960001305836065	2017	6	10000.00	FALSE
1870	MLE MICHELE FISCHER	2019	8	5000.00	FALSE
zanette-exception-debit					
subtot	— —	—	—	-74063	—
282	SOUS CAP EXP 01896 13058301	2013	4	-59000.00	TRUE
283	VIR 102780189600013058360	2013	4	-4000.00	TRUE

7

382	CHEQUE 0636297 T066-9182-00111	2013	9	-2500.00	TRUE
414	SOUSC. 5.000 PSB AVENIR	2013	10	-5000.00	TRUE
494	CHEQUE 0667488 T069-0216-00111	2014	2	-1000.00	TRUE
573	REINV 92 PSB AVENIR A 1 EUR	2014	6	-92.00	TRUE
822	CHEQUE 0880812 T083-9154-00111	2015	6	-1340.00	TRUE
826	REINV 121 PSB AVENIR A 1 EUR	2015	6	-121.00	TRUE
1089	REINV 116 PSB AVENIR A 1 EUR	2016	6	-116.00	TRUE
1313	VIR PEL	2017	4	-540.00	TRUE
1339	REINV 78 PSB AVENIR A 1 EUR	2017	6	-78.00	TRUE
1589	REINV 101 PSB AVENIR A 1 EUR	2018	6	-101.00	TRUE
1823	REINV 109 PSB AVENIR A 1 EUR	2019	6	-109.00	TRUE
2322	REINV 66 PSB AVENIR	2021	6	-66.00	TRUE

3.3 Note de ventilation d'Aline D.

viement à :	
montant	73.840.-
cc. 20 M.C. M.D.P. expansion	60.000.-
" " l'ur et bleu	4.000.-
19.9.2013 caisse d'épargne Hég.	2.500.-
" " l'ur et B	5.000.-
25.10.2013 hant B. C.M.D.P.	1.000.-
17.12.2013 chèque envoyé à Pione (Pays-Rou)	1.340.-
2.4.2015 chèque Pione humiel	1.340.-
	73.840.- 73.840.-

10 clause de non-recours



Une clause interdisant tout recours en cas de déclaration fausse dans une donation-partage est-elle valable ?



Non. Une telle clause est en principe nulle car elle contrevient à l'ordre public successoral et au droit fondamental d'agir en justice.



Une clause interdisant tout recours contre une fausse déclaration dans une donation-partage est nulle. Elle serait réputée non écrite, sans affecter la validité du reste de l'acte. De plus Le notaire ne peut pas donner effet à une clause qui sécurise une irrégularité.



Pourquoi cette clause est-elle invalide ?



1. Atteinte au droit d'agir en justice

Le droit d'agir en justice est un principe d'ordre public (art. 6 C. civ.).

Une clause qui interdit à un héritier ou donataire de contester une déclaration fausse (valeur, consistance, rapport, réserve...) revient à renoncer par avance à un droit d'ordre public, ce qui est nul.

La jurisprudence est constante :



Toute clause de renonciation anticipée à un recours judiciaire est réputée non écrite.



2. Protection de la réserve héréditaire

La donation-partage ne peut pas priver un héritier réservataire de son droit de vérifier :

- la valeur réelle des biens donnés,
- la réalité des déclarations du donateur,
- l'égalité ou l'équité du partage.

Une clause qui empêcherait de contester une fausse déclaration pourrait conduire à léser la réserve, ce qui est interdit.



3. Jurisprudence convergente

Même si les décisions citées dans les résultats de recherche concernent surtout la requalification des fausses donations-partages, elles rappellent un principe essentiel :



On ne peut pas neutraliser les mécanismes légaux de protection des héritiers (ex. rapport, réduction, requalification).

Ce principe s'applique a fortiori à une clause qui empêcherait de contester une fausse déclaration.



4. Le notaire ne peut pas sécuriser une fraude

Une clause visant à empêcher un recours contre une fausse déclaration reviendrait à :

- valider une potentielle sous-évaluation,
- empêcher la réduction pour atteinte à la réserve,
- neutraliser le rapport successoral.

Le notaire ne peut pas donner effet à une clause qui sécurise une irrégularité.

11 valeur de maison

NB: le terrain résultant d'une division parcellaire de la rue de Laubach possède désormais une adresse à la rue d'Eschbach.

8 maison au 9 rue Eschbach

8.1 valeur immobilière

Nous retenons la valeur de **180 K€** pour la maison sise à Mertzwiller, 9 rue d'Eschbach sur le lot de **terrain nu**, seul échu à Marguerite B. par la donation-partage de 1986.

l'estimation du professionnel de Haguenau ressort à **277 K€**, pour y incorporer le grand terrain de 17 ares alors que la fourchette pour la maison seule s'établit entre 150-185 K€.

The screenshot shows the Foncia website's 'Estimation de bien' (Property Valuation) page. The main heading is 'Votre estimation' (Your estimation) with a precision indicator of 4 out of 5 stars. The estimated value is prominently displayed as **277 000 €***. Below this, a 'Fourchette d'estimation' (Estimation range) is given as 252 200,00 € to 305 400,00 €. The 'Prix au m²' (Price per square meter) is listed as 2 638,10 € / m². A note states '* Informations fournies à titre indicatif' (Information provided for indicative purposes). The section 'L'emplacement de votre bien' (Location of your property) indicates the property is between 153 200,00 € and 185 400,00 €, and that 11 properties with 4 rooms were sold in the area in the last 12 months. It also mentions a personalized report is available. A button 'Découvrir le quartier et obtenir mon rapport' (Discover the neighborhood and get my report) is present. At the bottom, it says 'Contacter l'agence la plus proche de votre bien' (Contact the agency closest to your property) and identifies 'L'agence Foncia Transaction Haguenau' as the closest. On the right, a sidebar promotes 'PROPULSEZ VOTRE VENTE !' (Boost your sale!) with a 'Mandat exclusif Foncia premier engagement de durée minimum' (Exclusive mandate Foncia first commitment of minimum duration) and a 'Découvrez' (Discover) button.

Figure 8.1: Mertzwiller, 9 rue d'Eschbach

8.2 loyer indicatif

le loyer pour cette maison est estimée par le même professionnel à **950 € mensuels**. Si nous retenions la fourchette basse de **700 €**, il y a pour l'usufruitière un manque à gagner sur 10 ans de **46200 €** $(700-315)*120$. Ce fait participe à l'appauvrissement de l'usufruitière qui confirme ainsi sa volonté de gratifier la fille du mari de Marguerite B. par un moyen consenti à un prix dérisoire de **315 €/mois**.